De spirituali christifidelium bono — Canonicatus presbyteralis in collegiata oppidi Rotella erigitur

GREGORIUS PP. XVI. · 1841-07-13 · Latin

GREGORIUS PP. XVI. ad perpetuam rei memoriam.

De spirituali christifidelium bono, deque ecclesiarum utilitate vehementer solliciti, iis profecto postulationibus libenter annuere solemus, quae ad animarum salutem et ecclesiarum di- gnitatem magis magisque procurandam accom- modatae esse videntur.

Exponendum Nobis curavit ven. frater Aloi- sius Canestrari hodiernus episcopus Montis Alti, defunctum Theodomirum Felici oppidi Rotella, eiusdem dioecesis, testamentariis tabulis pro- priam animam haeredem instituisse, ac testa- menti curatricem suam sororem Sanctam de- signasse, quae bona omnia ita administraret, ut ex eorum reditu singulis annis sacra ad al- tare Mariae Sanctae Lauretanae collegialis templi eiusdem oppidi pro portione peragerentur. Ut autem aliquid emolumenti eidem Sanctae aliisque testamenti curatoribus, huiusce admi- nistrationis causa, daret, unius domus usum- fructum , omniaque mobilia reliquit. Voluit quoque ut, Sancta defuncta, Iohannes Felici ne- pos, eiusque posteri primogeniti testamenti curatores essent, feminis semper exceptis. Si vero nullus adesset masculus, cavit, ut huiusmodi administrationem prima inter feminas gereret, quae nuberet prolemque susciperet. Iussit etiam suam haereditatem ab omni aere alieno et hy- pothecario vinculo solutam ac liberam esse de- bere. Ubi autem idem Theodomirus ex hac vita migravit, bonorum omnium index fuit confe- ctus, una cum illorum aestimatione, quae sum- mam scutatorum mille septingentorum septua- ginta quinque attigit. Verum cum etiam tum cognitum fuerit ipsam Sanctam imbecilli uti mente, ac propterea huic administrationi ge- rendae omnino imparem, contigit ut ipsius Sanctae et cleri illius oppidi postulatione ab eodem ven. fratre duo presbyteri fuerint eidem administrationi praepositi. Verum cum eadem Sancta mox diem supremum obierit, nulla interposita mora Johannes Felici alius testamenti curator, ab ipso Theodomiro designatus, haud omisit illius haereditatis administrationem pe- tere, quae iustissimis de causis ab ipso ven. fratre ei minime fuit concessa. Iam vero cum ipse ven. frater clare aperteque cognovit huius pli legati administrationem, partim incuria, partim administratorum arbitrio in deterius prolabi, ut huic negotio provide consulatur, opportunum existimaret, ex omnibus eiusdem haereditatis bonis, quae in praesentia mille et biscentorum scutatorum summam circiter at- tingunt, demptis reditibus, qui difficile exigi possunt, et administrationis impendiis, cano- nicatum in collegiali templo oppidi Rotella institui, certo sacrorum numero constituto, ac passivo patronatus iure iis attributo, quibus testator haereditatis administrationem commi- sit, ac Iohanni Felici domo cum horto con- cessa eo in oppido 'sita ac civico numero 32 distincta , cuius usufructus ab ipso testatore fuit concessus, una cum tribus parvis fundis eamdem ad haereditatem pertinentibus, quorum unus in territorio Rotella vico Valle Mag- giore extat, et cuius pretium ex censuariis ta- bulis scutata duo et obulos nonaginta sex at- tingit, alter quoque in eodem territorio vico Monte terreno situs, summam scutatorum duo- rum et obulorum triginta quatuor efficit, ter- tius demum in territorio Montedinove vico Pe- tricciano existit, eiusque pretium summam scu- tati unius et obulorum nonaginta efficit, ac similiter alia quoque parte eiusdem territorii, quae ex censuaria aestimatione scutatorum duo- rum et obulorum quinquaginta septem sum- mam attingit. Et quoniam commemorati op- pidi clerus populusque id summopere exoptat, ad illius templi decus augendum, atque testa- toris haeres ultro libenterque suum praebuit consensum, idcirco ipse ven. frater a Nobis supplici cum prece efflagitavit, ut huic rei su- prema Nostra auctoritate benigne consulere ve- limus. Nos vero rebus omnibus maturo exa- mine perpensis, de venn. fratrum Nostrorum S. R. E. cardinalium conc. Trid. interpretum consilio piis eiusdem ven. fratris, atque illius cleri populique desideriis annuendum existima- vimus.

Quamobrem omnes et singulos, quibus hae literae favent, peculiari beneficentia prosequi volentes , et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et poenis, quovis modo et quacumque de causa latis, si quas forte incur- rerint, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, hisce literis, eidem ven. fratri episcopo Montis Alti facultatem facimus et impertimur, ut auctoritate Nostra apostolica, si ita se res habent, prout expositae, praevia commutatione voluntatis ipsius defuncti Theodomiri Felici, pro suo arbitrio et conscientia dilecto filio Io- hanni Felici domum et tres agros, de quibus habita mentio est, gratis assignare possit, cum Onere tamen unius generalis officil missarum quolibet anno pro anima ipsius testatoris celebrandarum in commemorata collegiali ecclesia oppidi Rotella die ab ipso ven. fratre praefi- niendo, atque ad hunc effectum capta hypo- thecaria inscriptione super praedictis fundis. Praeterea ipsi ven. fratri potestatem facimus, ut eadem auctoritate Nostra apostolica, ex reliquis bonis illius haereditatis, canonicalem presbyteralem praebendam eodem in collegiali templo oppidi Rotella erigat, ea tamen lege, ut qui ea potitur,

non solum omnia et singula onera, quibus ceteri canonici obnoxii sunt, im- plere omnino teneatur, verum etiam sacramen- tales christifidelium confessiones excipere debeat, atque etiam tria sacra, qualibet hebdomada, pro anima ipsius testatoris, in illo collegiali templo peragere, reservato tamen eiusdem canonicatus passivo iure tantum favore descendentium eius- dem Johannis Felici, -pro quibus in clericali statu constitutis sufficiat aetas quatuordecim

annorum, cum obligatione, sub poena caduci- tatis, non solum singulos sacros ordines susci- piendi, servatis iis omnibus, quae servari opus est, cum canonicam ad aetatem pervenerint , verum etiam idoneos se reddendi ad sacra- mentales confessiones excipiendas. Insuper ei- dem ven. fratri facultatem largimur, ut eadem auctoritate Nostra apostolica, huiusmodi cano- nico potestatem faciat, qua a chori servitio abesse possit, ac fructus omnes et distributio- nes quotidianas sui canonicatus percipere per- inde ac si choro et divinis officiis praesens adesset, onerata ipsius canonici conscientia super praecisa necessitate a chori servitio vacandi ob enunciatam causam. Volumus autem ut tam praedictum onus officii generalis missarum, quam cetera omnia canonicatui erigendo onera inhaerentia describantur in tabella sacrarii eius- dem collegialis ecclesiae ex decretis generalibus rec. mem. Urbani VIII et Innoc. XII praedeces- sorum Nostrorum de celebratione missarum.

Haec volumus, statuimus, concedimus, in- dulgemus atque mandamus, decernentes has praesentes literas firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros efiectus sortiri et obtinere, dictisque in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et imane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit at- tentari.

Non obstantibus Nostra et cancellariae apo- stolicae regula de iure quaesito non tollendo, ac fel. rec. Ben. XIV praedec. Nostri super di- visione materiarum aliisque apostolicis atque in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus consti- tutionibus et ordinationibus, necnon comme- moratae ecclesiae et pii legati legis fundationis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consue- tudinibus; quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter ex- pressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad prae- missorum effectum, hac vice dumtaxat, specia- liter et expresse derogamus, aliisque etiam spe- ciali et individua mentione et derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud sanctam Mariam Maio- rem sub annulo piscatoris die decima tertia iul. millesimo octingentesimo quadragesimo primo, pontificatus Nostri anno decimo primo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles, folios and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:27Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.